

GLOSSAR

Der Tagesspiegel

Samstag 12. März 2016

Copyright 2016 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: SONDERTHEMEN; S. 12; Ausg. 22697

Length: 807 words

Body

In der aktuellen Debatte um Flüchtlinge in Deutschland tauchen Fachbegriffe auf, die im juristischen Sinne oft falsch verwendet werden oder uneindeutig sind. Die nachfolgende Übersicht soll helfen.

Asylbewerber

Jemand gilt erst als Asylbewerber, wenn er oder sie bereits einen Asylantrag gestellt hat, über den aber noch nicht entschieden wurde. Zuständig für die Prüfung ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Nach der Einreise werden Flüchtlinge zuerst im EASY-System registriert. Bis zum Antrag gilt man für die Behörden als Asylbegehrender oder Asylsuchender.

Flüchtlinge

In der Debatte wird der Begriff für Menschen verwendet, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Offiziell gilt man jedoch erst als Flüchtling, wenn der Asylantrag erfolgreich war und man Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten hat.

Will man es also genau nehmen, kann man für die allgemeine Gruppe die Begriffe "Geflüchtete" oder "Schutzsuchende" verwenden.

Kontingentflüchtlinge

Menschen aus Krisenregionen können "aus humanitären Gründen" bereits im Ausland als Kontingentflüchtlinge bestimmt und aufgenommen werden. Sie müssen keinen Asylantrag stellen. Solche Ausnahmen können der Bund oder die Länder beschließen.

Migranten

Personen, die im Ausland geboren und nach Deutschland gezogen sind. Was viele nicht wissen: Rund die Hälfte aller Migranten sind

GLOSSAR

inzwischen Deutsche (z. B. Spätaussiedler oder Eingebürgerte), die andere Hälfte besitzt eine ausländische Staatsangehörigkeit. Migranten sowie ihre Kinder und in bestimmten Fällen auch ihre Enkelkinder gelten als "Personen mit Migrationshintergrund".

Zuwanderer

Zuwanderer sind zunächst alle Menschen, die nach Deutschland kommen - unabhängig von der Dauer und dem Zweck ihres Aufenthalts. Von Einwanderung ist in der Amtssprache dagegen die Rede, "wenn Einreise und Aufenthalt von vornherein auf Dauer geplant und zugelassen werden". In diesem Sinn ist auch zu verstehen, wenn Politiker darüber streiten, ob Deutschland ein "Einwanderungsland" oder ein "Zuwanderungsland" ist.

Geduldete

Die Duldung ist eine Bescheinigung darüber, dass die Abschiebung vorerst nicht vollzogen wird. Geduldete leben - oftmals über viele Jahre - in der ständigen Sorge, das Land verlassen zu müssen. Dies betrifft aktuell rund 130 000 Menschen, wie die Bundesregierung 2015 erklärte.

Drittstaat

Juristisch gelten alle Länder als Drittstaaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Der Begriff ist allerdings leicht zu verwechseln mit sicheren Drittstaaten.

Sicherer Drittstaat

Bei "sicheren Drittstaaten" bezieht sich Drittstaat auch auf EU-Länder sowie Norwegen und die Schweiz. Die Bezeichnung stammt aus den Asylbestimmungen im Grundgesetz (Artikel 16a GG). Demnach hat man in Deutschland kein Recht auf Asyl, wenn man über einen "sicheren

Drittstaat" eingereist ist. Die Anerkennung als

Flüchtling ist hingegen möglich.

Sicherer Herkunftsstaat

Deutschland hat einige Länder zu "sicheren Herkunftsstaaten" erklärt. Die Chancen auf Schutz und Asyl sind gering, wenn man aus diesen Ländern kommt. Per Gesetz ist geregelt, dass darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union fallen, ebenso Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien. Geplant ist, Algerien, Marokko und Tunesien in diese Liste aufzunehmen.

Dublin-Fälle

Die Dublin-Verordnung regelt, welches EU-Land für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist.

In der Regel ist es das Land, über das die EU als Erstes betreten wurde - also häufig Mittelmeerländer oder osteuropäische Staaten.

Asyl

Deutschland ist eines der wenigen Länder, in dem das Recht auf Asyl in der Verfassung festgeschrieben ist.

Flüchtlingsschutz

GLOSSAR

Menschen, die ihr Land "aus Furcht vor Verfolgung" verlassen mussten, können in Deutschland Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention beantragen. Anders als beim Asyl gilt hier:

Auch nichtstaatliche Verfolgung gilt als Fluchtgrund. Ein Beispiel ist die Bedrohung durch die Terrormiliz IS in Syrien.

Aufenthaltstitel

Mit der Reform des Aufenthaltsgesetzes 2005 reduzierte sich die Zahl der Aufenthaltstitel lediglich auf zwei: Inzwischen gibt es nur noch die

Aufenthaltserlaubnis (befristet) und die Niederlassungserlaubnis (zeitlich und räumlich unbeschränkt). Doch unkompliziert ist die rechtliche Lage deswegen noch nicht: Das Aufenthaltsgesetz kennt mehr als 60 Aufenthaltsw Zwecke.

Residenzpflicht

Geduldete oder Asylbewerber, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen, unterliegen der Residenzpflicht. Das bedeutet, dass sie ein bestimmtes Gebiet nicht verlassen dürfen, das von Behörden festgelegt wird. Bei Verstößen drohen Geld- oder Haftstrafen. In den sogenannten "besonderen" Aufnahmeeinrichtungen soll eine "verschärfte" Residenzpflicht gelten. Wer sie unerlaubt verlässt, riskiert, dass sein Asylantrag nicht weiterbearbeitet wird. Fatima Keilani

Quelle: BAMF, Mediendienst Integration

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (93%); POLITISCHES ASYL (90%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (90%); EINWANDERUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITISCHE DEBATTEN (89%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (89%); POLITIK (78%); ABSCHIEBUNG (77%); BEWILLIGUNGEN (76%); EINBÜRGERUNG (76%); SPRACHE (73%); VERFASSUNGSRECHT (60%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); GENÈVE, SCHWEIZ (56%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); EUROPA (73%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%); KOSOVO (79%); ALGERIEN (77%); MAROKKO (77%); MONTENEGRO (77%); SENEGAL (77%); SERBIEN (77%); TUNESIEN (77%); SCHWEIZ (72%); GHANA (71%); ALBANIEN (68%); NORWEGEN (68%)

Load-Date: March 11, 2016